P U T U S A N

Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ryan Pradana Als Ryan
Tempat lahir	: Tg.Mulia
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun/11 Maret 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Alumunium IV Lk.20 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa Ryan Pradana Als Ryan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Ryan Pradana Als Ryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa RYAN PRADANA ALS RYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan.
- 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip kosong yang ukuran kecil.
- 1 (satu) buah HandphonemerkVivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RYAN PRADANA ALS RYAN pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medanatau setidak-tidaknya termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat sekitar Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdapat seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Saksi DEFI ALDI bersama-sama dengan Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, Saksi JOHANSYAH PUTRA, Saksi M. ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMADberangkat menuju Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, Para Saksi mengetuk sebuah rumah namun karena tidak ada yang membuka lalu Para Saksi mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, namun Para Saksi mendengar suara seperti orang yang berlari ke belakang rumah melalui atap rumah. Mendengar hal tersebut, Para Saksi mengepung rumah dan melihat Terdakwa berada di atas atap di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa melompat masuk ke sebelah rumah sehingga Para Saksi mengejar Terdakwa ke rumah sebelah hingga Para Saksi berhasilmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di lemari pakaian di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta kamar di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebesar Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EKO (DPO)pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Bagan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang denganc ara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) per gramnya lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa paketin seharga paket limpol (Rp.50.000,-) di dalam dompet hijau milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram.

----------Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 031/II/POL-10009/2024 taggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

------Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 682/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., Penata NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---------Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa RYAN PRADANA ALS RYAN pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat sekitar Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdapat seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Saksi DEFI ALDI bersama-sama dengan Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, Saksi JOHANSYAH PUTRA, Saksi M. ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD berangkat menuju Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, Para Saksi mengetuk sebuah rumah namun karena tidak ada yang membuka lalu Para Saksi mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, namun Para Saksi mendengar suara seperti orang yang berlari ke belakang rumah melalui atap rumah. Mendengar hal tersebut, Para Saksi mengepung rumah dan melihat Terdakwa berada di atas atap di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa melompat masuk ke sebelah rumah sehingga Para Saksi mengejar Terdakwa ke rumah sebelah hingga Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di lemari pakaian di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta kamar di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebesar Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Bagan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang denganc ara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa paketin seharga paket limpol (Rp.50.000,-) di dalam dompet hijau milik Terdakwa.

----------Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 031/II/POL-10009/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

------Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 682/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., Penata NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----------Bahwa kegiatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tohom Reymond,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
   - Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat sekitar Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdapat seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berangkat menuju Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, saya dan rekan saya mengetuk sebuah rumah namun karena tidak ada yang membuka lalu saya dan rekan saya mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, namun saya dan rekan saya mendengar suara seperti orang yang berlari ke belakang rumah melalui atap rumah. Mendengar hal tersebut, saya dan rekan saya mengepung rumah dan melihat Terdakwa berada di atas atap di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa melompat masuk ke sebelah rumah sehingga saya dan rekan saya mengejar Terdakwa ke rumah sebelah hingga saya dan rekan saya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di lemari pakaian di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta di kamar rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejumlah Rp.639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap dan kami melakukan introgasi terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di Bagan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Fachri Muhammad,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya berada disini dan dimintai keterangan, sehubungan dengan adanya saya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Rawe Lingkungan VII Pajak Uka Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa adapun teman saya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah AIPDA TEDI PERMADI, BRINGADIR DIDIT SUSANTO dan BRINGADIR ANGGA WIJAYA dari satuan narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam lima) yang diambil dari kantong celana yang Terdakwa kenankan;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapat serta keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa adalah penjual sabu sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor polisi guna menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ryan Pradana Als Ryan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejumlah Rp.639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di Bagan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk diperjual belikan kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip kosong yang ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
- Uang sebanyak Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap para saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphonemerk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejumlah Rp.639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat sekitar Jln. Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdapat seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu saksi Defi Aldi bersama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, Saksi M. Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad berangkat menuju Jalan Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah milik Terdakwa, dimana para saksi mengetuk sebuah rumah namun karena tidak ada yang membuka lalu para saksi mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, namun para saksi mendengar suara seperti orang yang berlari ke belakang rumah melalui atap rumah;

- Bahwa mendengar hal tersebut, para saksi mengepung rumah dan melihat Terdakwa berada di atas atap di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa melompat masuk ke sebelah rumah sehingga para saksi mengejar Terdakwa ke rumah sebelah hingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di lemari pakaian di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta kamar di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphonemerk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejumlah Rp.649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Bagan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa paketin seharga paket limpol atau Rp.50.000,00 di dalam dompet hijau milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;

----------Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 031/II/POL-10009/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 682/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., Penata NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ryan Pradana Als Ryan. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di di Jalan Alumunium I Gg. Kariman Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, tepatnya disebuah rumah milik Terdakwa, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu para saksi menuju lokasi yang dimaksud dan tidak menemukan Terdakwa berada didalam rumahnya, namun para saksi mendengar suara seperti orang yang berlari ke belakang rumah melalui atap rumah;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mengepung rumah dan melihat Terdakwa berada di atas atap di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa melompat masuk ke sebelah rumah sehingga para saksi mengejar Terdakwa ke rumah sebelah hingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di lemari pakaian di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kamar di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah handphonemerk VIVO warna biru milik Terdakwa serta ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejumlah Rp.649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 031/II/POL-10009/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 682/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., Penata NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I jenis shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip kosong yang ukuran kecil, 1 (satu) buah HandphonemerkVivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan Uang sebanyak Rp. 639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Pradana Als Ryan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip kosong yang ukuran kecil;
- 1 (satu) buah HandphonemerkVivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br.Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)